4. Sobre A-2 – Información reservada de la cliente (solo docente)

Información reservada de la cliente (solo docente): se entrega únicamente si el apoderado la pide de forma concreta, aunque la perjudique

Encabezado de rol

Quién lee: el docente, que interpreta a Hilda Tarazona Cruz y custodia las piezas P-01 a P-15. Ningún estudiante ve este sobre.

Fecha en la simulación: lunes 28 de mayo de 2012, Yopal. Hilda solo sabe lo ocurrido hasta esa fecha.

Qué recibe: el inventario de piezas en poder de la cliente con la "llave" que libera cada una y su base real; el guion de respuestas; la lista de lo que Hilda no ofrece ni revela; las trampas y lecciones del caso; la rúbrica de la entrevista y del esquema; la lista de recursos didácticos.

Qué produce: entrega controlada de piezas durante los siete minutos de entrevista de cada grupo; una hoja de control por grupo (pieza, minuto, formulación usada); la puntuación de la entrevista y del esquema de demanda.

Reglas de entrega

1. Una pieza sale solo con petición concreta (columna "Llave"). Ante "¿tiene papeles?", Hilda responde: "Tengo una carpeta y una bolsa con recibos. ¿Qué necesita?".

2. Hilda entrega copias, no explica el contenido jurídico y describe lo que ella entiende de cada papel.

3. Si piden algo que no tiene (expediente penal completo, prueba de residuos de disparo, hoja de vida de los militares), dice que no lo tiene; si le preguntan quién lo tendrá, da la pista: Fiscalía, Medicina Legal, el juzgado, el Ejército.

4. Hilda nunca usa términos jurídicos. Si el apoderado los usa, pide que se los expliquen: "Doctor, dígamelo en cristiano".

5. Hilda no se pone a la defensiva. Si le preguntan por qué no demandaron antes: "Porque el abogado dijo que esperáramos. ¿Hicimos mal?".

(a) Inventario de piezas en custodia de la cliente

ID	Pieza	Llave: pregunta o petición que la libera	Qué dice	Para qué le sirve a la demandante	Riesgo que trae	Base real / recurso didáctico

P-01	Registro civil de defunción de Clemente Cárdenas Linares	"¿Tiene el registro de defunción?"; "¿Tiene algún papel que diga cuándo y dónde murió?"; "¿Qué le pidieron cuando registró al niño?"	Fecha de defunción: 6 de abril de 2007. Lugar: Hato Corozal, Casanare.	Prueba el daño (la muerte) y la fecha de ocurrencia; es documento obligatorio para la conciliación y la demanda.	Fija el día de ocurrencia: contado desde el día siguiente, el plazo de dos años vencía el 7 de abril de 2009. El apoderado debe notarlo de inmediato.	Real (f. 91 c. 1). Oficina de registro y fecha de inscripción no constan: no las afirme.

P-02	Registros civiles de nacimiento de Angie Cárdenas Tarazona y de Clemente Tarazona Cruz	"¿Tiene los registros de los niños?"; "¿Tiene algún papel que diga quién es el papá de los niños?"; "¿Cómo quedó registrado el niño?"	Angie: padre Clemente Cárdenas Linares; en la casilla de la madre el nombre aparece como "Hilaria Tarazona Cruz" y el número de cédula incompleto. Clemente hijo: nacido en diciembre de 2007, inscrito en Nunchía después de la muerte del padre, solo con los apellidos de la madre; casilla del padre en blanco.	Legitimación de los hijos y representación por la madre; para el hijo, la fecha de nacimiento cae dentro de los 300 días del art. 92 del Código Civil.	Angie: la entidad puede alegar indebida representación porque quien da el poder no coincide con la madre del registro; hay que corregir antes de demandar (Decreto 1260 de 1970, arts. 89 a 91; Decreto 999 de 1988) o acreditar la identidad con la cédula y el registro de Hilda. Clemente hijo: no hay prueba de filiación paterna; hay que construirla (art. 92 y art. 213 del Código Civil, este modificado por la Ley 1060 de 2006; o investigación de paternidad, Ley 75 de 1968; en subsidio, tercero damnificado).	Reales (f. 90-110 c. 1). El error concreto ("Hilaria", cédula incompleta) y el mes de nacimiento son recurso didáctico: la sentencia solo habla de "una inconsistencia que generaba confusión" y de un hijo nacido a finales de 2007.

P-03	Registros civiles de la víctima, de sus padres y hermanos; nombres de vecinos que pueden declarar sobre la convivencia	"¿Quiénes son los familiares? ¿Tiene sus registros?"; "¿Cómo prueba que vivían juntos?"; "¿Quién puede decir que ustedes eran pareja?"	Registro de nacimiento de Clemente (hijo de José Joaquín Cárdenas Orduz y Rosalba Linares de Cárdenas) y de Octavio, Omaira, Yolanda y Adela Cárdenas Linares. No existe ningún documento de la unión marital de hecho. Hilda da los nombres de dos vecinos de Barbacoas y de la señora de la tienda del caserío, que los conocieron como pareja durante unos cuatro años.	Parentesco de padres y hermanos (núcleo cercano). La calidad de compañera permanente (Ley 54 de 1990) se prueba con testimonios.	Sin testigos, la compañera queda sin prueba (la entidad lo alegó en el caso real). Tíos, cuñados y sobrinos necesitan prueba del afecto; los sobrinos eran muy pequeños en 2007.	Registros reales (f. 90-110 c. 1). Los vecinos individualizados son recurso didáctico (el expediente solo registra testimonios de la actora practicados el 9 de febrero de 2016).

P-04	Poder del 27 de abril de 2007 (José Joaquín Cárdenas Orduz) para constituirse en parte civil ante la Justicia Penal Militar; radicación y reconocimiento de personería del 3 de julio de 2007. La copia la guarda el suegro.	"¿Qué hicieron después del entierro?"; "¿Desde cuándo tienen abogado en lo penal? ¿Tiene el poder?"; "¿Tiene algún papel del juzgado militar?"	Poder especial otorgado por el padre a un abogado de Yopal para constituirse en parte civil en la investigación por el homicidio de su hijo; radicado el 3 de julio de 2007 ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, que ese día reconoció personería.	Muestra diligencia y acceso a la investigación; da la ruta para pedir copias del proceso penal como prueba trasladada; soporta el daño emergente (honorarios).	Es la prueba más fuerte de que desde abril de 2007 la familia sabía que el hecho involucraba al Ejército, tenía abogado y no estaba materialmente impedida de actuar.	Real (f. 389-390 c. 1). El texto del poder no es literal; el "sello de recibido" es recurso didáctico.

P-05	Demanda de constitución de parte civil del 20 de marzo de 2009 ante la Fiscalía (padre), admitida el 25 de marzo de 2009	"¿Qué presentó el abogado en la Fiscalía? ¿Tiene copia?"; "¿Tiene el escrito donde cuentan lo que pasó?"	Relato: jueves 5 de abril de 2007, 8:30 a. m., salida a pie de Barbacoas a Plazuelas para conseguir posada; 5:30 p. m., tienda La Roja (El Cauco), jugando mararay; hombres del GAULA en dos camionetas; antes, otra tienda: "vámonos que no están aquí"; ruta Quitebe, Macuco, vía San Luis, Hato Corozal, "allí los entregaron al Batallón"; aparecen en Las Tapias con camuflado, dos fusiles AK-47, un fusil "76", granadas y documentos del Frente 28 de alias "Juan" "acomodados al lado"; aviso de la Inspección; morgue, bolsas negras, fosa común. Advierte que se basa en "información de familiares y habitantes de la región".	Base para redactar los hechos; identifica a los testigos; prueba el daño emergente.	Documenta que en marzo de 2009, antes de vencer los dos años contados desde la muerte, la familia ya tenía la versión completa de una retención y ejecución, no de un combate. Si la demanda copia estos hechos sin cuidado, el juez concluirá que el conocimiento estaba consolidado desde entonces o desde antes.	Real (c. 31 del proceso penal); las frases entre comillas son las que transcribe la sentencia.

P-06	Demanda de parte civil del 21 de julio de 2010 (madre, Yolanda y Octavio), admitida el 6 de agosto de 2010; respuesta del Ministerio de Defensa en el traslado del 14 al 27 de septiembre de 2010; réplica de la familia del 19 de octubre de 2010	"¿El Ministerio ha dicho algo?"; "¿Qué más hay en lo penal? ¿Quién más se metió?"; "¿Tiene el papel donde el Ministerio dijo que eso era en lo administrativo?"	La demanda de 2010 repite literalmente los hechos de 2009 y señala al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. El Ministerio alega falta de jurisdicción: lo procedente es la reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La familia replica que la víctima puede optar por la vía penal o por la contenciosa y que optó por la penal.	El propio Estado señaló la vía. Puede sostenerse que desde septiembre de 2010 la familia tuvo noticia cierta de la posibilidad de demandar al Estado, lo que daría plazo hasta septiembre de 2012: urgencia inmediata en mayo de 2012.	Espada de doble filo: prueba que la familia fue advertida y optó conscientemente por no demandar; los hechos idénticos a los de 2009 muestran que nada nuevo se supo entre una fecha y otra.	Real (c. 20, 28 y 32 del proceso penal). No consta si la vinculación del Ministerio como tercero se mantuvo.

P-07	Acta de inspección de cadáver, Fiscalía Novena Local de Paz de Ariporo	"¿Tiene el levantamiento?"; "¿Quién hizo el levantamiento? ¿Tiene ese papel?"; "¿Tiene algún papel que diga cómo encontraron los cuerpos?"	Diligencia del 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias (Hato Corozal): tres cuerpos con prendas camufladas; junto a ellos, fusiles, granadas de fragmentación y documentos atribuidos al Frente 28; sin documentos de identidad; identificados después por los familiares.	Muestra que la escena fue entregada y descrita por la tropa; abre la puerta para pedir la prueba técnica completa a la Fiscalía y a Medicina Legal.	La demandada usará el acta para sostener "material incautado" (lo hizo en el caso real). Si el apoderado no cuida la redacción, en la audiencia inicial puede quedar como hecho no controvertido que "apareció muerto portando armas".	Real (f. 291-294 c. 1). La descripción del contenido es reconstrucción a partir de la demanda y la contestación.

P-08	Protocolo de necropsia	"¿Tiene la necropsia?"; "¿Qué dijo Medicina Legal? ¿Tiene ese papel?"; "¿Le dijeron de qué distancia fueron los disparos?"	"Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en la cual se produjo lesión de arteria carótida izquierda"; las heridas presentan "formación de halo alrededor".	Indicio de disparos a corta distancia, incompatible con un combate a distancia; sustenta pedir aclaración o dictamen a Medicina Legal (T-02).	Hilda no sabe si hubo prueba de residuos de disparo ni fotografías; el apoderado debe pedirlas por oficio y no darlas por existentes.	Real (f. 400-405 c. 1); citas textuales de la sentencia.

P-09	Soportes de la misión táctica n.º 020 Arcángel 1: orden de operaciones del 5 de abril de 2007, informe de operativo y radiograma del 6 de abril de 2007, declaraciones de militares ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar (copias parciales)	"¿Tiene lo que dijo el Ejército por escrito?"; "¿Tiene los papeles de la operación?"; "¿Qué dijeron los soldados en el juzgado militar?"	Orden de operaciones: objetivo, el Frente 28 de las FARC, alias "Juan"; unidad comprometida, pelotón Delta 4 del Batallón de Contraguerrillas n.º 23, Décimo Sexta Brigada. Informe y radiograma: combate en Las Tapias, tres bajas, material incautado. Declaraciones de algunos de los militares que participaron en el supuesto combate (el juzgado militar ordenó, además, la del teniente Zambrano Casas): versión de combate.	Fija la versión oficial que hay que desvirtuar; identifica a los militares y a las unidades; permite pedir la exhibición completa (D-01, D-02) y la prueba trasladada.	Copias parciales y sin autenticar; Hilda no sabe qué falta. Transcribirlas como hechos de la demanda sin matiz equivale a admitir la versión oficial.	Real (f. 371-423 c. 1). Que la cliente tenga copias parciales es recurso didáctico.

P-10	Testigos (conocimiento de la cliente)	"¿Quién vio?"; "¿Quién puede declarar?"; "¿Con quién hablo en la vereda?"	Dueño de la tienda La Roja y su esposa (retención, golpes, camionetas); dos vecinos de la vía hacia Macuco (vieron pasar las camionetas); el Inspector de Policía de Nunchía de 2007 (recibió el aviso de Hato Corozal); las familias de Breiner Pérez y Yeison Barbosa; el encargado de ASOPAL (trabajo e ingresos); dos vecinos de Barbacoas (convivencia).	Prueba de la retención, del aviso oficial, de la convivencia y de los ingresos.	Temor: varios no quieren declarar; el apoderado debe pedir los testimonios dentro del proceso y pensar en medidas de protección; algunos testimonios ya reposan en el proceso penal (prueba trasladada).	Testimonios de la actora practicados el 9 de febrero de 2016 (real); la individualización es recurso didáctico.
P-11	Certificación laboral y de ingresos de ASOPAL	"¿En qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba?"; "¿Tiene algún papel de la asociación?"; "¿Alguien puede certificar lo que ganaba?"	Certificación firmada por el encargado de ASOPAL: Clemente Cárdenas Linares trabajó como ayudante de obra por contrato de obra hasta el 5 de abril de 2007, con pago quincenal equivalente a un salario mínimo mensual; sin prestaciones sociales. Hilda la obtuvo cuando reclamó la última quincena.	Lucro cesante (base de liquidación) y prueba de la actividad lícita de la víctima.	Certificación informal, sin planillas; la demandada la atacará (en el caso real alegó falta de prueba de ingresos). Debe reforzarse con el testimonio del encargado y los soportes de la asociación.	Recurso didáctico. Real: era ayudante de obra y trabajaba con la asociación.

P-12	Recibos de funeraria y de transporte	"¿Qué gastos tuvieron? ¿Tiene recibos?"; "¿Quién pagó el entierro?"	Recibo de la funeraria por servicio y traslado desde Hato Corozal, a nombre de José Joaquín Cárdenas Orduz; recibos de pasajes de 2007 a 2012 para audiencias y diligencias en Yopal.	Daño emergente.	Los recibos están a nombre del suegro, no de Hilda; algunos no tienen fecha; el daño emergente exige probar el pago y quién lo hizo.	Recurso didáctico. Real: la apelación de la actora pidió daño emergente por exequias y desplazamientos.
P-13	Noticias de prensa (conocimiento de la cliente y recortes)	"¿Cómo va lo penal?"; "¿Quiénes están acusados?"; "¿Tiene los recortes?"	Recorte de noviembre de 2010: la Fiscalía acusa a los militares. Recorte del 9 de noviembre de 2011: captura del exdirector seccional del DAS en Casanare y de un exescolta por homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado, tortura y concierto para delinquir por estos hechos.	Estado del proceso penal; identifica la Fiscalía y el juzgado a los que debe oficiarse; apoyo para una futura solicitud de suspensión por prejudicialidad.	Las noticias no prueban los hechos. Segundo filo: si el apoderado sostiene que solo con la acusación o con la captura la familia "supo", debe explicar por qué el relato de 2009 ya contenía la versión completa.	Hechos reales (prensa); los recortes guardados son recurso didáctico.

P-14	Copias de los poderes del 16 de mayo y del 5 de septiembre de 2011 y del 7 y 8 de mayo de 2012 otorgados al otro abogado	"¿Tiene abogado para esto? ¿Firmó poder? ¿Tiene copia? "; "¿Qué fue lo que firmaron hace veinte días?"	Poderes especiales de los familiares (los adultos por sí; las madres por los menores) para presentar demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Clemente Cárdenas Linares, con presentación personal. Hilda tiene copia de los suyos; los demás los guardan los otros familiares.	Identifica al grupo de demandantes y a los representantes de los menores; obliga a resolver la relación con el otro apoderado (revocatoria del poder, art. 69 CPC, hoy art. 76 CGP; deberes profesionales, Ley 1123 de 2007).	Prueba que desde mayo de 2011 la familia tenía apoderado para la reparación directa y no demandó: refuerza la tesis de que no hubo impedimento material. Un poder vigente a otro abogado exige actuar con lealtad antes de asumir el caso.	Poderes reales (f. 1-13 c. 1); su texto no es literal y que Hilda conserve copias es recurso didáctico.

P-15	Declaración ante la Personería de Nunchía para el Registro Único de Víctimas (Ley 1448 de 2011), mayo de 2012	"¿Ha hecho alguna declaración en la Personería o para la ley de víctimas?"; "¿Qué fue lo que declaró con la muchacha de la organización?"	Formato único de declaración: hecho victimizante, homicidio; presunto responsable, Fuerza Pública; fecha, 5 y 6 de abril de 2007; núcleo familiar declarado: Hilda, Angie y Clemente hijo; relato resumido coincidente con el Sobre A.	Abre la ruta administrativa (indemnización administrativa, Decreto 4800 de 2011) que corre en paralelo; identifica el núcleo familiar.	Otra declaración documentada del conocimiento de los hechos. Lo recibido por vía administrativa se descuenta de la reparación judicial (art. 20 de la Ley 1448 de 2011); el apoderado debe explicárselo.	Recurso didáctico íntegro; no consta en el expediente. El Formato Único de Declaración empezó a aplicarse durante 2012.

(b) Guion de respuestas de la cliente

1. **¿Qué día murió Clemente exactamente?** "El Viernes Santo, 6 de abril del 2007. Lo cogieron el jueves por la tarde y el viernes ya estaba muerto. El sábado nos lo entregaron."

2. **¿Cómo supieron que había sido el Ejército? ¿Quién se lo dijo y cuándo?** "Ellos mismos, los soldados, ese viernes en la morgue. Unos soldados dijeron que los habían dado de baja en combate, que eran del Frente 28. Y el de la Inspección también dijo que era combate con el Ejército. Desde ese día lo supimos." (Trampa. Si el apoderado repregunta "¿y cuándo supieron que no había sido combate?": "Nosotros nunca creímos lo del combate. Pero lo que pasó de verdad, con quién y por dónde, lo fuimos sabiendo de a poco: lo de la tienda a los pocos días, por la gente; lo demás lo fue sacando el abogado en la Fiscalía; que había gente del DAS metida, hasta el año pasado, cuando lo cogieron".)

3. **¿Usted era casada con él? ¿Cómo prueba que vivían juntos?** "Casados no. Vivíamos juntos desde hacía como cuatro años en Barbacoas, en la casita del suegro. Papel de eso no hay ninguno. Los vecinos lo pueden decir, y mis suegros, y la señora de la tienda del caserío." (Libera P-03 si piden nombres.)

4. **¿Tiene los registros civiles de los niños? ¿Qué es lo que está mal en el de la niña?** "Sí, los tengo en la carpeta. En el de la niña mi nombre quedó como 'Hilaria' y el número de la cédula incompleto; en la registraduría me dijeron que eso se corregía con un papel de notaría, pero no he podido. El del niño es solo con mis apellidos." (Libera P-02.)

5. **¿Por qué el niño quedó solo con sus apellidos? ¿Cuándo nació?** "Nació en diciembre del 2007. Lo registré en Nunchía a los pocos días. Me dijeron que como el papá estaba muerto y no éramos casados, sin él no se podía poner el apellido. Yo no sabía que se pudiera hacer otra cosa."

6. **¿Quiénes son los familiares de Clemente?** "Los papás, don José Joaquín y doña Rosalba. Los hermanos: Octavio, Omaira, Yolanda y Adela. Tres tíos, hermanos de don José Joaquín. Una cuñada, la mujer de Octavio, y un cuñado, el esposo de Omaira. Y cinco sobrinos, que en ese tiempo eran muy chiquitos, ninguno iba a la escuela todavía." (Libera P-03 si piden registros.)

7. **¿Qué hicieron después del entierro? ¿Pusieron abogado? ¿Desde cuándo?** "Mi suegro, como a los veinte días, en abril del 2007, firmó un poder para un abogado de Yopal, para el juzgado militar. Él guarda la copia del poder y un papel del juzgado donde dicen que lo aceptan. Si lo necesita se lo mando con él." (Libera P-04.)

8. **¿Qué les dijo ese abogado? ¿Por qué no demandaron antes?** "Que esperáramos el fallo penal. Que cuando condenaran a los soldados de ahí salía lo de la familia, y que mientras lo penal siguiera había tiempo para lo otro. Nosotros le creímos; él es el que sabe. ¿Hicimos mal?"

9. **¿Tiene copia del escrito que presentó en la Fiscalía en 2009?** "Sí, es largo, como de quince hojas. Ahí está todo lo que pasó, como yo se lo conté." (Libera P-05.)

10. **¿Qué pasó en 2010? ¿Qué dijo el Ministerio de Defensa? ¿Tiene esos papeles?** "El abogado metió a mi suegra, a Yolanda y a Octavio. El Ministerio contestó que eso no era allá, que lo de la familia era en lo administrativo. Y el abogado respondió que nosotros habíamos escogido lo penal. Las tres cosas están en la carpeta." (Libera P-06.)

11. **¿Usted o los niños están metidos en eso de la Fiscalía?** "No. Solo mi suegro, y después mi suegra y los dos cuñados. A mí me dijo que después, que lo mío era más enredado."

12. **¿Cómo va el proceso penal? ¿En qué juzgado está? ¿Tiene algo escrito?** "La Fiscalía acusó en noviembre del 2010; salió en el periódico y guardé el recorte. En noviembre del año pasado cogieron al que era jefe del DAS en Casanare; también salió. Las audiencias son en un juzgado de Yopal, uno especializado, dice mi suegro. Sentencia no hay." (Libera P-13.)

13. **¿Están detenidos los soldados?** "No sé bien, doctor. Mi suegro dice que a unos sí y a otros no. Eso lo sabrá el juzgado."

14. **¿Quién vio lo que pasó? ¿Quién podría declarar?** (Libera P-10.) "El dueño de La Roja y la señora, los que estaban jugando, dos vecinos de la vía a Macuco, las familias de Breiner y

de Yeison, el inspector de ese tiempo. Pero tienen miedo. Si los cita un juez, de pronto sí hablan."

15. **¿Tiene el levantamiento y la necropsia? ¿Qué dicen?** "Los dos están en la carpeta. El levantamiento lo hizo una fiscalía de Paz de Ariporo. Lo de Medicina Legal yo no lo entiendo; el abogado dijo que ahí se veía que los tiros habían sido de cerquita." (Libera P-07 y P-08.)

16. **¿Le hicieron a Clemente alguna prueba en las manos, de pólvora o de residuos de disparo?** "No sé, doctor. Nadie me ha dicho nada de eso." (Si preguntan quién lo sabría: "Será Medicina Legal o la Fiscalía".)

17. **¿Tiene lo que dijo el Ejército por escrito? ¿Los papeles de la operación?** "Hay unos papeles con el nombre de la operación, Arcángel, y unas declaraciones de unos soldados. No sé si está todo; es lo que el abogado le dio a mi suegro." (Libera P-09.)

18. **¿En qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Tiene un papel de ASOPAL?** "Ayudante de obra. Por ahí el mínimo, por quincenas. Cuando fui a reclamar la quincena que le debían, el encargado me dio un papel con lo que ganaba. Lo tengo." (Libera P-11.)

19. **¿Qué gastos tuvieron? ¿Tiene recibos?** "La funeraria, el carro desde Hato Corozal, el entierro. Y los pasajes de todos estos años. Tengo los recibos en una bolsa; la mayoría están a nombre de mi suegro, que fue el que pagó." (Libera P-12.)

20. **¿Sabe si hay un plazo para demandar al Estado? ¿Le han hablado de caducidad?** "¿Caducidad? No sé qué es eso. El abogado dijo que mientras lo penal siga hay tiempo. ¿Es que ya no hay?"

21. **¿Han ido a la Procuraduría? ¿Los han citado a una conciliación?** "No. A la Procuraduría no hemos ido. ¿Conciliar con quién, con el Ejército?"

22. **¿Firmó poder con otro abogado? ¿Tiene copia? ¿Sigue vigente?** "Sí, el año pasado dos veces y hace veinte días. Tengo copia de los míos; los demás los tienen los otros. Vigente no sé, él dijo que los primeros se habían vencido. ¿Eso es problema para que usted me ayude?" (Libera P-14.)

23. **¿Ha recibido amenazas? ¿Tiene miedo?** "Amenazas directas no. Pero por allá sigue el Ejército, y la gente dice que el del DAS era muy poderoso. La señora de la tienda ya no quiere hablar. Yo tengo miedo por los niños."

24. **¿Tiene con qué pagar el proceso? ¿Cuánto gana?** "No tengo. Lavo ropa y trabajo en casas, por días. ¿Cuánto cobra usted? ¿Hay alguna forma de que no toque pagar?"

25. **¿Qué fue lo que declaró en la Personería? ¿Tiene la copia?** "Lo mismo que le conté a usted, pero más corto. Me preguntaron quién era el responsable y dije que el Ejército, y quiénes éramos la familia: yo y los dos niños. La copia la tengo en la carpeta." (Libera P-15.)

Si sobra tiempo y el apoderado pregunta qué quiere ella: "Que digan que Clemente no era guerrillero. Que los niños tengan con qué estudiar. Y que alguien pida perdón."

(c) Lo que Hilda nunca ofrece espontáneamente y lo que no revela

No ofrece sin que se lo pidan de forma concreta: ninguna pieza (solo dice que tiene "una carpeta" y "una bolsa con recibos"); las fechas exactas (el día del poder del suegro, el mes de la respuesta del Ministerio, el día de la captura, las fechas de los poderes al otro abogado); los nombres de los testigos; el error exacto del registro de la niña; el texto de la necropsia (el relato solo dice "de cerquita"); la certificación de ASOPAL; el contenido de la declaración en la Personería (el relato solo dice que la llevaron a declarar); si los poderes al otro abogado siguen vigentes; la copia concreta de cada papel de la carpeta.

No revela aunque se lo pregunten, porque no lo sabe: si hubo prueba de residuos de disparo o fotografías; qué dicen con exactitud los informes militares y qué documentos faltan; si los militares están detenidos; qué significan caducidad, conciliación, prejudicialidad, lesa humanidad, legitimación o amparo de pobreza; cuántos cuadernos tiene el proceso penal; si los hombres de las camionetas eran del GAULA o del DAS ("yo digo GAULA porque así decían en la tienda; que había gente del DAS lo supimos cuando lo cogieron"); el nombre del otro abogado de memoria ("está en el poder").

No revela porque es posterior al 28 de mayo de 2012: la solicitud de conciliación de julio de 2012; la absolución del 14 de mayo de 2014; la condena del 14 de agosto de 2014 y la pena; la demanda de 2014; la audiencia inicial de 2015 y el auto del Tribunal; la sentencia de primera instancia de 2017; cualquier cosa del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional posterior. Si preguntan "¿condenaron a los soldados?": "No, todavía no hay sentencia".

(d) Trampas y lecciones

1. **La confesión por apoderado sobre el conocimiento.** En el caso real, los hechos 27 a 32 de la demanda afirmaron que el 6 de abril de 2007 la familia supo de la muerte y de la participación del Ejército, porque "algunos miembros del Ejército Nacional, pelotón Delta 4" les informaron que los jóvenes fueron "dados de baja" en la misión Arcángel 1 (en la demanda real figura con su nombre verdadero). La Sala tomó esas afirmaciones como confesión por apoderado judicial (arts. 191 y 193 CGP; en 2012, art. 197 CPC; C-551 de 2016), fijó allí el conocimiento del hecho dañoso y de la participación estatal, y concluyó que el plazo corrió del 7 de abril de 2007 al 7 de abril de 2009. En el laboratorio, Hilda dice exactamente eso y con naturalidad. La lección no es ocultar la verdad, sino redactar con precisión: distinguir (i) el aviso oficial de "muerte en combate", (ii) la incredulidad de la familia, y (iii) el momento en que tuvo elementos para atribuir al Estado un hecho antijurídico y no una operación legítima. Observe si el estudiante copia la frase de Hilda en los hechos del esquema, si repregunta "¿cuándo supieron que no fue combate?" y si, al redactar, cita la fuente de cada hecho. La tarea 5 del Sobre A se redactó sin anunciar esta trampa; la lección sobre la confesión se da en la retroalimentación.

2. **La respuesta del Ministerio de Defensa de 2010, espada de doble filo.** Para la demandante: el Estado mismo señaló la vía en septiembre de 2010; puede sostenerse que solo entonces la familia tuvo noticia cierta de que podía demandar al Estado y, contado desde allí, el

plazo vencería en septiembre de 2012. Para la demandada: prueba que la familia fue advertida y optó conscientemente por no demandar; y la demanda de parte civil de 2010 copió los hechos de 2009, señal de que nada nuevo se supo. En mayo de 2012 la única conducta prudente es presentar la solicitud de conciliación de inmediato (Ley 640 de 2001, art. 21: suspende el plazo hasta por tres meses, por una sola vez) y radicar la demanda en el segundo semestre de 2012, no esperar.

3. **La acusación de noviembre de 2010 y la captura de noviembre de 2011 como hitos.** Un estudiante puede proponer que el conocimiento de la posibilidad de imputar al Estado se consolidó con la acusación (plazo hasta noviembre de 2012) o con la captura del exdirector del DAS (hasta noviembre de 2013). Cualquiera de esas tesis, en mayo de 2012, obliga a actuar ya. El error del caso real fue esperar el fallo penal: los poderes se firmaron en 2011 y 2012, la conciliación se pidió en julio de 2012 y la demanda se radicó en mayo de 2014, nueve días después de la absolución. La herramienta correcta era demandar en tiempo y, cuando el proceso estuviera para fallo, pedir la suspensión por prejudicialidad (art. 170.1 CPC; hoy art. 161.1 CGP, por remisión del art. 306 CPACA).

4. **El amparo de pobreza.** En 2012, arts. 160 a 167 CPC; desde 2014, arts. 151 a 158 CGP. Basta afirmar bajo juramento que no se puede atender los gastos sin menoscabo de la propia subsistencia; puede pedirse antes de la demanda; exonera de cauciones, expensas y honorarios de auxiliares, y el juez puede designar apoderado. Trampa: el estudiante que pide a Hilda un "certificado de pobreza" o le dice que sin dinero no se puede demandar. En el caso real, la Sala dijo precisamente que la familia tenía esta herramienta y "optó por no demandar en tiempo".

5. **El hijo póstumo y el art. 92 del Código Civil.** Nacido a finales de 2007, la concepción se presume entre 180 y 300 días antes del nacimiento, lo que incluye fechas anteriores al 6 de abril de 2007; desde la sentencia C-004 de 1998 la presunción es legal y admite prueba en contrario. Para atribuir la paternidad hay que probar la unión marital de hecho vigente en la concepción (art. 213 C.C., modificado por la Ley 1060 de 2006: "el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes"). Alternativas: proceso de investigación de paternidad contra los herederos (Ley 75 de 1968) con prueba de ADN de los abuelos; en subsidio, en la reparación directa, pedir que se le tenga como tercero damnificado. En el caso real la entidad propuso la falta de legitimación del hijo póstumo; el juzgado la difirió a la sentencia y en 2017 tuvo por acreditada su condición de hijo, con base en el art. 92 del Código Civil y la prueba de la convivencia, y le reconoció perjuicios morales y lucro cesante. El estudiante debe planear la prueba, no asumir que el registro basta.

6. **El registro de la hija.** La inconsistencia en el nombre de la madre llevó a la entidad a proponer "indebida representación"; en la audiencia inicial de 2015 el juzgado la declaró probada y el Tribunal la revocó el 26 de junio de 2015 porque, aclarada la inconsistencia, la comparecencia era debida. Lección: corregir el registro antes de demandar (Decreto 1260 de 1970, arts. 89 a 91; Decreto 999 de 1988) o acompañar los documentos que despejan la duda.

7. **El otro abogado.** Poderes vigentes a favor de otro profesional: el estudiante debe plantear la revocatoria (art. 69 CPC; art. 76 CGP), la comunicación leal con el colega y los deberes de la Ley 1123 de 2007. Las copias de los poderes (P-14) también muestran que la familia tenía apoderado para la reparación directa desde mayo de 2011.

8. **La vigencia del CPACA.** La Ley 1437 de 2011 rige desde el 2 de julio de 2012 (art. 308). Si la demanda se radica antes, se rige por el CCA (art. 136.8); si después, por el CPACA (art. 164.2.i), que exige al demandante probar "la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia". Ambos regímenes exigen conciliación previa (Ley 1285 de 2009, art. 13; Decreto 1716 de 2009; art. 161.1 CPACA). El estudiante que nota el cambio y lo integra en su calendario está un paso adelante. La línea jurisprudencial sobre el "conocimiento del hecho dañoso" disponible en 2012 es la de la Sección Tercera del Consejo de Estado (sentencias del 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, y del 2 de marzo de 2006, exp. 15.785); la tesis de que no opera la caducidad en delitos de lesa humanidad aparece en la Subsección C desde la providencia del 17 de septiembre de 2013 (exp. 45.092, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) y en la Sección Quinta, en tutela, desde el 12 de febrero de 2015 (exp. 2014-00747-01), así que en el momento 1 no está disponible y en el momento 4 (julio de 2017) sí, como tesis discutida.

(e) Notas para el docente: qué observar y cómo puntuar

Durante la entrevista (10 puntos)

Criterio	Qué observar	Puntos
Escucha y trato	Primera pregunta abierta; no interrumpe el relato; no usa términos jurídicos sin explicarlos; no promete resultados.	1
Oportunidad	Pregunta fechas concretas (muerte, aviso, poder del suegro, respuesta del Ministerio, acusación, captura, poderes); repregunta sobre "desde el primer día supimos"; distingue saber de la muerte, saber del Ejército y saber que no fue combate; detecta la urgencia.	3
Legitimación	Pide P-01, P-02 y P-03; pregunta por la convivencia y por testigos de ella; detecta el problema del hijo y el de la hija; pregunta quién representa a los menores.	2
Pruebas	Pide P-05 a P-09; identifica a quién oficiar (Fiscalía, juzgado penal, Medicina Legal, Décimo Sexta Brigada, Inspecciones, Registraduría, Procuraduría); pregunta por residuos de disparo y acepta el "no sé" sin inventar.	2

Dinero y seguridad	Pregunta por recursos y piensa en el amparo de pobreza; pregunta por el miedo y por la seguridad de los testigos.	1
El otro abogado	Pregunta por poderes vigentes, pide P-14, plantea revocatoria y comunicación con el colega.	1

En el esquema de demanda (10 puntos)

Criterio	**Qué observar**	**Puntos**
Medio de control y competencia	Reparación directa; juez por territorio (lugar de los hechos) y por cuantía (estimación razonada con varios demandantes).	1
Hechos	Numerados y cronológicos; fuente de cada hecho; narra el aviso oficial como aviso y no como conocimiento de la antijuridicidad; no copia la frase de la confesión; no transcribe la versión militar como hecho propio.	3
Pretensiones	Declarativa y de condena por cada demandante; perjuicios materiales e inmateriales distinguidos; medidas no pecuniarias realistas.	1
Pruebas	Documentos aportados; oficios con destinatario y objeto; testimonios con nombre y hecho a probar; prueba trasladada del proceso penal (art. 185 CPC; art. 174 CGP); dictamen a Medicina Legal.	2
Oportunidad	Identifica los posibles puntos de partida del plazo, escoge uno y lo argumenta; calendario: conciliación esta semana, corrección del registro, amparo de pobreza, demanda antes de una fecha límite concreta; menciona la prejudicialidad como herramienta posterior.	3

Penalizaciones: recomendar esperar el fallo penal (-2); decirle a la cliente que sin dinero no se puede demandar (-1); prometer un resultado (-1); llenar vacíos con hechos que Hilda no dijo (-1 por cada uno).

Señales de excelencia: el estudiante que sale de la entrevista con una lista de pendientes para Hilda (traer la carpeta completa, la cédula, los nombres de los vecinos, hablar con el suegro para el poder de 2007), que fija la fecha límite más exigente de las posibles y actúa en función de ella, y que redacta los hechos de modo que ninguna frase pueda leerse como admisión de que en abril de 2007 la familia ya tenía elementos para demandar al Estado.

Manejo del tiempo: siete minutos por grupo; anuncie "dos minutos" y "último minuto". Las piezas entregadas se anotan en la hoja de control y se devuelven al docente al terminar la fase, para que los Sobres B, C y D trabajen sobre el mismo inventario.

(f) Notas para el docente: piezas y detalles de recurso didáctico

Ninguno cambia las fechas, los folios ni el análisis jurídico. Piezas: P-11 (certificación de ASOPAL), P-12 (recibos), P-14 (los poderes son reales; las copias en manos de Hilda no), P-15 (declaración en la Personería, íntegramente didáctica). Detalles del relato y del guion: "unos soldados" en la morgue (la demanda real dice "algunos miembros del Ejército Nacional, pelotón Delta 4"); "dijo que volvía el sábado"; "pantalón y camisa a cuadros"; "mi suegro vendió un marrano"; "vivíamos juntos desde hacía como cuatro años"; "mi suegra está enferma de los nervios"; el error exacto del registro de Angie; el mes de nacimiento del niño; la cuñada y el cuñado individualizados; los testigos individualizados (P-03, P-10); la descripción del acta de inspección (P-07); los recortes de prensa guardados (P-13); el texto no literal de los poderes (P-04, P-14).